

1014033-25.2017.8.26.0020

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização do Prejuízo

Magistrado: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Indenização por Danos Morais e Materiais - Roubo ocorrido nas dependências de estacionamento de supermercado - Sentença de extinção, por ilegitimidade de parte, com relação ao supermercado e parcial procedência, com relação à administradora do estacionamento, para condená-la ao pagamento dos danos materiais suportados pelo autor Inconformismo do autor - O oferecimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

6ª Vara Cível

Rua Tomas Ramos Jordão, 101, Sala 318, São Paulo - SP - cep 02736-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1014033-25.2017.8.26.0020 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014033-25.2017.8.26.0020

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização do Prejuízo

Requerente:

Siproser Sistemas e Serviços Ltda

Requerido:

Banco Santander S/A e outro

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral

Vistos.

SIPROSER SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA. ajuizou a presente demanda contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., objetivando o recebimento de indenização por danos morais e materiais, em razão de fraude bancária contra si praticada. Narra a autora ser optante do Simples Nacional e que em 20.09.2017, às 13:52:53, efetuou o pagamento de uma guia DAS, no valor de R\$17.907,55. Alega, todavia, que quase no mesmo momento, exatamente às 13:52:47, verificou que foi efetuada uma TED para conta de terceiro de nome Alexia Mayara de Paula Fernandes, agência 0200, conta corrente 0000000302560, no valor de R\$20.000,00. Destaca que a referida transação não foi por ela realizada e que ao tentar solucionar o problema administrativamente não obteve êxito. Ressalta que não seria possível efetuar duas transações financeiras no intervalo de apenas 6 segundos, mesmo porque a quantia foi transferida para pessoa não cadastrada como favorecida em sua conta corrente, de modo que a transferência ora impugnada sequer deveria ter sido autorizada pelo réu. Diante dos fatos narrados, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata devolução da quantia indevidamente transferida. Pleiteia, ao final, a procedência dos pedidos para confirmar a tutela requerida, condenar o réu ao pagamento de

indenização por danos morais, em valor não inferior a R\$ 20.000,00, além de danos materiais, no valor total de R\$ 5.360,34, sendo R\$ 2.000,00 a título de honorários contratuais e R\$ 3.360,34 referente às tarifas e encargos cobrados pelo réu. A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 16/59).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, sendo determinada a inclusão de Alexia Mayara de Paula Fernandes no polo passivo da demanda (fls. 62).

Emenda à inicial (fls. 65/66).

Devidamente citado, o banco corréu apresentou contestação (fls. 123/136), aduzindo, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, sustentou inexistência de ato ilícito por ele praticado, culpa exclusiva da autora, inaplicabilidade da Súmula 479, do STJ, impossibilidade de devolução de valores e inocorrência de danos morais. Esclareceu que a transação impugnada foi realizada por meio de dispositivo móvel, sendo certo que a fragilização de dados por parte do cliente, direcionando dados do CSO, permitiu o cadastro do dispositivo móvel com utilização da senha de acesso, CSO e aprovação via SMS Token. Postulou, por fim, a extinção do feito sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos.

A corré Alexia foi citada por edital (fls. 585/586) e, após nomeação de curador especial, apresentou contestação por negativa geral (fls. 599/600).

Réplicas às fls. 148/153 e 606/616.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

1. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações formuladas pelas partes permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. De início, não prospera a preliminar de inépcia, pois a peça inicial preenche todos os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, tendo a autora narrado adequadamente os fatos dos quais decorre logicamente os pedidos. Além disso, a peça inaugural permitiu a avaliação do pedido que, ademais, foi ampla e plenamente contraditado.

3. Superada a preliminar arguida e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. Os pedidos deduzidos na inicial são parcialmente procedentes.

4. Pretende a autora o recebimento de indenização por danos morais e materiais, em razão de transação fraudulenta realizada em sua conta corrente em favor da corré, com autorização indevida por parte do corréu. O corréu, por sua vez, sustenta, em síntese, culpa exclusiva da autora pela transação ora impugnada.

5. Neste contexto, a controvérsia da demanda cinge-se em saber se a transação no valor de R\$20.000,00 decorreu de falha de segurança na prestação dos serviços por parte do banco corréu ou de culpa exclusiva da autora.

6. Pois bem.

7. Cumpre esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto. Não obstante a atividade empresarial da autora, os serviços bancários prestados pelo corréu com intuito de viabilizar sua atividade não entra, de fato, na cadeia de produção como elemento necessário e essencial. Ademais, os elementos dos autos revelam desequilíbrio entre as partes e vulnerabilidade técnica da autora em relação aos serviços bancários prestados.

8. Frise-se que a corrente finalista mitigada ou atenuada prevalece nos Tribunais Superiores, possibilitando a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores e profissionais, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, o que se verifica in casu. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO.

INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem implica, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte

Superior. 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos. 3. Ademais, tendo o Tribunal local concluído com base no conjunto fático probatório dos autos, impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de ser feito nesta via excepcional, por força do enunciado n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (gn) (AgRgno AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 29/4/2016).

9. Verificada, portanto, a situação de vulnerabilidade da autora em relação ao banco corréu, imperativa a mitigação da Teoria Finalista, a fim de se conferir melhor equilíbrio entre as partes litigantes.

10. No caso em apreço, a autora mencionou em sua inicial que a transação financeira ora impugnada somente poderia ter sido autorizada pelo banco corréu após o cadastramento da conta destino como favorecida e, mesmo assim, a autora ainda teria que comparecer a um caixa eletrônico ou agência mais próxima para autorizar a operação.

11. Tal informação é corroborada pelo documento de fls. 33/35, no qual consta a informação de que após o cadastramento do favorecido é necessária a respectiva autorização em uma agência mais próxima ou em um caixa eletrônico do banco corréu. 12. O formulário de autorização de fls. 32 acrescenta que as transações realizadas em favor das contas dos favorecidos ali indicadas teriam reduzido seu limite diário enquanto não fossem autorizadas em caixa eletrônico. Consta no mesmo documento a exigência de assinatura, pelo representante da autora, da lista impressa dos favorecidos, com posterior entrega a um gerente do banco.

13. Verifica-se, portanto, que para realização de transações bancárias, o banco corréu exige não só o cadastramento da conta da pessoa favorecida, como também a confirmação desta autorização em caixa eletrônico/agência bancária e de impressão da lista com a consequente assinatura pelo representante da autora e entrega ao gerente do banco.

14. No entanto, conforme se extrai dos documentos já mencionados, a conta beneficiária da transferência impugnada não consta na lista de contas favorecidas (fls. 32/35), de modo que é possível concluir que houve falha na prestação de serviços por parte do corréu.

15. Ora, se o banco exige diversos procedimentos de segurança para autorizar transações com pessoas que já possuem conta cadastrada na lista de favorecidos da empresa autora, deveria ser ainda mais rigoroso com relação às pessoas sem contas cadastradas, como era o caso da corré, beneficiada pela transferência bancária.

16. Decorre daí que se trata nitidamente de fortuito interno de responsabilidade objetiva do corréu (art. 14, do CDC), aplicando-se a teoria do risco do negócio (art. 927, parágrafo único, do CC). A esse respeito, cumpre transcrever a súmula 479, do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

17. Percebe-se, assim, que a conduta do corréu, consistente em autorizar transação bancária em favor de pessoa sem conta cadastrada na lista de favorecidos da autora, contribuiu diretamente para a ocorrência da fraude noticiada.

18. Ressalte-se, ademais, que o corréu não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, nem requereu a produção de outras provas nesse sentido (fls. 605).

19. Dentro desse quadro, reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários, de rigor o acolhimento do pedido de devolução do valor indevidamente transferido, no montante de R\$20.000,00. Por ausência de impugnação específica, também prospera o pedido de pagamento do valor de R\$3.360,34, referente às tarifas e encargos

cobrados pelo banco em razão da transferência objeto dos autos (fls. 08 e 45/47).
20. Por outro lado, o pedido de ressarcimento de honorários contratuais não prospera, pois ao interpretar os honorários advocatícios como sendo verba convencional, estar-se-ia reconhecendo a natureza indenizatória do valor pleiteado. Contudo, o dano deve ser comprovado, pois não há possibilidade de indenização devida em decorrência de danos hipotéticos.
21. Do mesmo modo, não há como sustentar que os honorários requeridos seriam verba de natureza sucumbencial, porquanto a remuneração do advogado está fora da esfera de disponibilidade das partes, a qual fica a critério do magistrado, com observância do que dispõe a legislação processual vigente. Neste sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Roubo ocorrido nas dependências de estacionamento de supermercado - Sentença de extinção, por ilegitimidade de parte, com relação ao supermercado e parcial procedência, com relação à administradora do estacionamento, para condená-la ao pagamento dos danos materiais suportados pelo autor Inconformismo do autor - O oferecimento de estacionamento pelo supermercado, seja a exploração direta ou indireta (terceirização), implica a mesma assunção dos riscos da atividade principal Legitimidade passiva do supermercado - Responsabilidade solidária - Danos morais devidos e fixados em R\$ 10.000,00 - Inexistência do dever de restituir os valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais - Recurso parcialmente provido. (gn) (Apelação nº 4004000-48.2013.8.26.0477, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. em 26/05/2015)

Ação de cobrança. Débitos condominiais do antigo proprietário. Regresso. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Direito de regresso garantido pelo contrato firmado entre as partes, independente do débito ser propter rem. Honorários contratuais. Entendimento segundo o qual os honorários contratuais não podem ser impostos à parte adversa, cumprindo os sucumbenciais o propósito indenizatório. Recurso parcialmente provido. (gn) (Apelação nº 0003727-67.2010.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. em 10/02/2015).

22. Também não há como acolher o pedido de indenização por danos morais, eis que ausente a demonstração de abalo à honra objetiva da empresa autora. Não há nos autos qualquer notícia de protesto ou mesmo negativação de seu nome, a macular sua imagem perante fornecedores e clientes, sendo certo que o documento de fls. 49/50 nada comprova nesse sentido.

23. Dessa forma, embora os fatos narrados tenham causado transtornos à autora, não se pode concluir pela ocorrência de qualquer comprometimento à sua reputação, imagem, conceito e boa fama da empresa autora.

24. Por fim, a condenação imposta, quanto ao valor indevidamente transferido, também deverá recair sobre a beneficiária do depósito, ora corré, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do CCB).

25. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Siproser Sistemas e Serviços Ltda. contra Banco Santander (Brasil) S.A. e Alexia Mayara de Paula Fernandes, e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, em favor da autora, de indenização por danos materiais, no montante de R\$ 20.000,00 (fls. 31), relativo ao valor indevidamente transferido. Condeno, ainda, o banco corréu ao pagamento da quantia de R\$3.360,34, referente às tarifas e encargos cobrados em razão da mencionada transferência (fls. 08 e 45/47).

26. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP, a contar de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

27. Em razão da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento de 50% das custas e despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, arcará a autora com o pagamento de 10% sobre os pedidos que sucumbiu (R\$ 20.000,00 + R\$

2.000,00); os réus, por sua vez, arcarão com o pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA